



Fonds mutuels CIBC

*Demande de compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
à l'intention des courtiers*

**Demande de compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
de Fonds mutuels CIBC à l'intention des courtiers**

N° de compte de fonds mutuel	Date
	J J M M A A A A

Note : Tout terme portant la majuscule dans la présente formule de demande conserve le sens qui lui a été attribué dans la Déclaration de fiducie.

1. Renseignements sur le client (titulaire initial)

☐ M. ☐ Mlle.	Nom*	Prénom(s)
☐ Mme. ☐ Dr.		
Adresse		
Ville	Province	Pays
		Canada
		Code postal
		Date de naissance*
		J J M M A A A A
N° d'assurance sociale*	N° de téléphone au domicile	N° de téléphone au travail/poste
	()	()
		Langue
		☐ Français ☐ Anglais

***Note :** Afin que cette demande soit enregistrée à titre de CELI, les renseignements saisis dans ces champs doivent correspondre exactement à ceux qui sont indiqués sur votre déclaration de revenus personnels. Si ce n'est pas le cas, l'Agence du revenu du Canada pourrait rejeter le choix d'enregistrer la présente à titre de CELI, auquel cas tout revenu réalisé pourrait être assujéti à l'impôt.

2. Nomination du courtier

Nom du courtier	Numéro du courtier
Nom du représentant	Numéro du représentant
Adresse	
Ville	Province
	Code postal
Numéro de compte du courtier	N° de téléphone au travail/poste
	()
	Numéro de télécopieur
	()

Vous demandez à la Banque CIBC de donner suite aux instructions reçues du Courtier et vous reconnaissez que la Banque CIBC n'assume aucune obligation ni responsabilité à l'égard du contrôle, de la supervision ou de la gestion des activités du Courtier. Vous convenez que la Banque CIBC n'assume aucune obligation ni responsabilité à l'égard de la gestion des actifs détenus dans le Régime ou des décisions de placement, sauf pour l'exécution des instructions de placement reçues du Courtier. Vous autorisez la Banque CIBC à fournir au Courtier les renseignements et documents qu'il demande raisonnablement à l'égard du Régime.

X

Signature du titulaire

Date

X

Signature autorisée/Nomination acceptée par le Courtier

Date

Échange de renseignements sur votre Régime avec votre Courtier

Vous consentez à ce que la Banque CIBC, en qualité de gestionnaire des fonds et de mandataire du Fiduciaire, échange des renseignements sur votre Régime avec votre Courtier. Vous reconnaissez également que votre Courtier et la Banque CIBC doivent échanger des renseignements concernant votre Régime. Vous pouvez révoquer ce consentement en faisant parvenir un avis écrit à la Banque CIBC, au 161, Bay Street, 4th Floor, Toronto, Ontario M5J 2S8. Si vous révoquez ce consentement, votre Régime ne pourra pas être administré et les Fonds mutuels CIBC ne pourront plus vous être offerts.

Signature du titulaire X

Date

3. Instructions de placement

CAD	☐ A. Placement forfaitaire/cotisation	☐ Cheque
☐ B. Plan de placements périodiques	N° de l'institution	N° de transit
	N° de compte	Montant
		\$
USD	☐ C. Paiement forfaitaire/cotisation	☐ Cheque
☐ D. Plan de placements périodiques	N° de l'institution	N° de transit
	N° de compte	Montant
		\$

Si plus d'une personne doit signer pour qu'un montant soit retiré du compte* :

X

Signature du cotitulaire de compte bancaire

Si plus d'une personne doit signer pour qu'un montant soit retiré du compte* :

X

Signature du cotitulaire de compte bancaire

Pour les plans de placements périodiques, veuillez joindre une formule de chèque codé portant la mention « ANNULÉ ».

À l'attention de l'institution financière mentionnée ci-dessus : vous êtes autorisée par les présentes à débiter mon/notre compte de la manière indiquée précédemment.

Lorsque votre demande porte sur des achats préautorisés (« débit préautorisé » ou « DPA »), vous autorisez par les présentes la Banque CIBC à effectuer des retraits de votre compte à la succursale mentionnée ci-dessus, et vous lui demandez de le faire, peu importe si ce compte est toujours ouvert à la succursale désignée ou s'il a été transféré à une autre succursale de l'institution financière. Vous renoncez par les présentes à toutes les exigences de préavis prévues en vertu des règles de l'Association canadienne des paiements aux fins de recevoir un préavis écrit avant chaque débit préautorisé tel qu'établi dans ces règles.

Vous avez le droit de contester un retrait (ou un « débit ») fait par la Banque CIBC de votre compte de dépôt si ce retrait n'était pas conforme à vos instructions ou s'il a été effectué après que vous avez annulé la présente autorisation ou que la Banque CIBC a annulé les retraits. Si le retrait en question a été effectué depuis moins de 90 jours, vous pouvez remplir une formule de déclaration auprès de l'institution financière qui détient votre compte de dépôt. Après 90 jours, vous devez communiquer avec la Banque CIBC.

Vous avez certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente convention. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas compatible avec le présent accord de DPA. Pour obtenir plus d'information sur vos droits de recours, vous pouvez communiquer avec votre institution financière ou consulter le site www.cdnpay.ca.

Le fait de remettre la présente formule de demande à la Banque CIBC constitue la remise de ce document par vous, le titulaire du régime, à votre institution financière. Vous comprenez que votre institution financière n'est pas tenue de s'assurer que les retraits qu'effectue la Banque CIBC sont conformes à vos instructions. Vous déclarez que toutes les personnes dont la signature est nécessaire pour le compte ont dûment apposé leur signature ci-dessous. Les instructions de retrait que vous avez fournies prendront effet, au plus tôt, 10 jours après que la Banque CIBC les aura reçues.

Vous reconnaissez être entièrement responsable des frais engagés si des retraits ne peuvent être effectués pour cause de provision insuffisante dans votre compte ou pour toute autre raison pour laquelle votre responsabilité pourrait être engagée. Vous convenez qu'aucune cotisation à votre régime ne sera effectuée pendant cette période.

Vous convenez d'informer la Banque CIBC par écrit dans les meilleurs délais des modifications relatives aux renseignements sur votre compte. Vous pouvez annuler en tout temps cette autorisation au moyen d'un préavis écrit.

*Si le cotitulaire de compte est différent du client/rentier, chaque client/rentier convient qu'une cotisation du compte de ce cotitulaire est versée au nom de tous les clients/rentiers et donne son autorisation à cet égard.

Une copie pour : CIBC, Courtier et client

4. Sélectionnez votre placement

N° du fonds/ portefeuille		Nom du fonds/portefeuille CIBC	Plan de placements périodiques					Placement forfaitaire/cotisation					
			Montant	Date de début	1) Date(s) précise(s) du débit au cours du mois		2) Hebdomadaire/aux deux semaines	Montant					
			\$	J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J	☐	☐	L – V	\$	
				J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J	O U	☐	☐	L – V	
				J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J		☐	☐	L – V	
				J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J		☐	☐	L – V	
				J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J		☐	☐	L – V	
				J J M M A A A A	J J	J J	J J	J J		☐	☐	L – V	

Formules jointes ☐ 2033F ☐ Autre _____**5. Désignation du titulaire successeur ou d'un autre bénéficiaire (« Désignation »)**

Note : Le choix NE s'offre PAS à vous si, dans le territoire où vous résidez, une Désignation à l'égard des CELI n'est pas permise de manière qu'un CELI ou que le produit d'un CELI soit légué à l'extérieur de votre succession. Si une telle Désignation est établie et qu'une telle Désignation n'est pas valide dans le territoire où vous résidez à la date de votre décès, le produit du CELI (du « Régime ») sera versé à votre représentant successoral, après votre décès. Veuillez consulter la section 8 de la Déclaration de fiducie.

Par la présente, vous révoquez toute désignation antérieure de titulaire successeur ou d'un autre bénéficiaire faite par vous à l'égard du Régime, et vous (cochez une case seulement) :

☐ désignez _____, votre époux ou votre conjoint de fait au sens de la Loi à titre de titulaire successeur, à votre décès, si cette personne vous survit et est votre époux ou votre conjoint de fait au moment de votre décès.

ou

☐ désignez la ou les personnes nommées ci-dessous ou votre succession en vue qu'on lui/leur remette, sous forme d'un montant forfaitaire, le produit payable aux termes de votre Régime, à votre décès, si elle/elles vous survit/survivent :

Nom du bénéficiaire (1) _____

Lien entre cette personne et vous _____

☐ Époux **ou** ☐ Autre (précisez) _____

Nom du bénéficiaire (2) _____

Lien entre cette personne et vous _____

☐ Époux **ou** ☐ Autre (précisez) _____**ou** ☐ Succession

Vous enjoignez le Fiduciaire, Compagnie Trust CIBC, d'administrer le produit en conformité avec la Déclaration de fiducie qui accompagne cette Demande. Ce qui signifie, notamment, que si vous désignez plus d'un bénéficiaire dans les présentes, le produit sera réparti de manière égale entre les bénéficiaires désignés dans les présentes et qui vous survivent. Si quelque bénéficiaire désigné dans les présentes ne vous survit pas, sa part sera répartie également entre ceux qui sont désignés dans les présentes et qui vous survivent. Si un seul bénéficiaire désigné dans les présentes vous survit ou si vous ne désignez dans les présentes qu'un seul bénéficiaire, celui-ci recevra la totalité du produit. Si personne ne vous survit ou si vous ne désignez aucun bénéficiaire, le produit du Régime sera versé à votre succession. Vous reconnaissez que la Déclaration de fiducie stipule que, avant de faire tout versement, le Fiduciaire peut exiger la présentation de preuves satisfaisantes selon lesquelles cette désignation n'a pas fait l'objet d'une révocation ou d'une modification ultérieure de votre part et que ces preuves peuvent inclure une lettre d'homologation ou des documents similaires. La distribution du produit du Régime, à votre décès, est assujettie aux modalités énoncées dans la Déclaration de fiducie.

ATTENTION : Avis requis par la loi pour les résidents du Manitoba. Au Manitoba, la désignation d'un bénéficiaire au moyen d'une formule de désignation ne sera pas révoquée ou ne sera pas modifiée automatiquement en cas de mariage ou de divorce. Si vous désirez désigner un bénéficiaire différent, advenant votre mariage ou votre divorce, vous devrez faire une nouvelle désignation.

6. Échange de renseignements**Collecte, utilisation et divulgation des renseignements**

La Banque CIBC peut recueillir des renseignements pendant la durée de vos relations avec cette dernière auprès des agences d'évaluation du crédit et d'autres institutions financières et à partir des références que vous lui fournissez. La Banque CIBC peut donner des renseignements à des agences d'évaluation du crédit, à d'autres institutions financières, à des sociétés de fonds communs de placement et à d'autres émetteurs ainsi qu'à des organismes d'application de la loi, de réglementation et d'autoréglementation. (Par « renseignements », on entend des renseignements financiers ou d'ordre financier au sujet d'une personne, notamment des renseignements visant à vérifier son identité ou son admissibilité à des produits et des services, ou des renseignements nécessaires pour que la Banque CIBC puisse se conformer aux exigences réglementaires.) La Banque CIBC peut communiquer des renseignements à votre sujet à des sociétés du Groupe CIBC à des fins juridiques ou réglementaires, pour gérer le risque de crédit et d'autres risques d'affaires, de même que pour s'assurer que les renseignements qu'elle détient, notamment votre adresse courante et votre date de naissance, sont exacts et à jour. Le Groupe CIBC englobe la Banque CIBC et ses filiales offrant actuellement des services de dépôts, de prêts, de fonds communs de placement, d'opérations sur titres, de prêts hypothécaires, de fiducie et d'assurance. La Banque CIBC peut utiliser les renseignements pour confirmer votre identité, vous protéger contre toute fraude ou erreur, comprendre vos besoins, déterminer votre admissibilité aux services, vous recommander des produits et des services précis convenant à vos besoins, vous offrir des services réguliers, faciliter la production des reçus d'impôts et d'autres relevés par les sociétés de fonds communs de placement et par d'autres émetteurs et pour respecter les exigences de la loi et des organismes de réglementation et d'autoréglementation. La Banque CIBC peut aussi recueillir, utiliser et divulguer des renseignements là où la loi le permet ou l'exige. Ceci est expliqué dans la brochure de la Banque CIBC intitulée *Protection des renseignements personnels* disponible dans tous les centres bancaires et à l'adresse www.cibc.com/francais, qui décrit de quelle manière le Groupe CIBC recueille, utilise, divulgue et conserve les renseignements vous concernant et concernant les produits et services que vous utilisez.

Vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de votre numéro d'assurance sociale aux fins de l'administration du régime.

Vous confirmez avoir l'autorisation de fournir ces renseignements et de consentir à leur collecte, leur utilisation et leur divulgation à cette fin. La Banque CIBC et le Fiduciaire peuvent communiquer à votre ou à vos représentants personnels ou à votre succession, à votre décès, les renseignements figurant dans cette formule, notamment le nom de vos bénéficiaires désignés et la part allouée à chacun à eux, sur présentation d'une preuve satisfaisante de leur habilitation à vous représenter et à condition que la divulgation des renseignements demandés soit nécessaire pour administrer votre succession.

7. Demande et déclaration

Par la présente, vous soumettez une demande de compte d'épargne libre d'impôt de Fonds mutuels CIBC (le « Régime ») conformément aux modalités stipulées dans la présente Demande et dans la Déclaration de fiducie que vous avez reçue. Vous convenez que le Fiduciaire soumettra au ministre du Revenu national un choix visant à enregistrer le Régime à titre de compte d'épargne libre d'impôt (CELI) en vertu de la Loi et, s'il y a lieu, de toute loi provinciale pertinente relative à l'impôt sur le revenu.

Vous demandez, par la présente, que le Régime soit ouvert auprès de la Banque CIBC. Vous reconnaissez avoir reçu et lu le prospectus simplifié actuel des Fonds mutuels sélectionnés. L'achat de parts de Fonds mutuels s'effectue selon les modalités décrites dans le prospectus simplifié actuel des Fonds mutuels en question. Vous reconnaissez qu'indépendamment de l'acceptation de la présente demande, cet achat de parts et tout achat ultérieur de parts sera assujéti à la réception adéquate de vos directives concernant ces Fonds mutuels.

La Banque CIBC et le Fiduciaire peuvent communiquer à votre ou à vos représentants successoraux, à votre décès, les renseignements figurant dans cette formule et dans tout acte instrumentaire censé désigner un bénéficiaire ou un titulaire successeur sur présentation d'une preuve suffisante que ces renseignements sont nécessaires pour administrer votre succession.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié applicable avant d'investir. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts et ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Le maintien à un montant fixe de la valeur liquidative par part d'un fonds du marché monétaire ne peut être garanti ni le remboursement du montant total de votre placement. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

7. Demande et déclaration (suite)

Vous déclarez et convenez que :

- i. vous avez lu la Déclaration de fiducie et vous serez lié par ses modalités;
- ii. les renseignements fournis dans la présente Demande sont vrais, exacts et complets;
- iii. si vous avez fourni des renseignements concernant une tierce personne, le Fiduciaire et la Banque CIBC peut les recueillir, les utiliser ou les divulguer à des fins d'administration du Régime. Vous confirmez avoir l'autorisation de fournir ces renseignements et de consentir à leur collecte, leur utilisation et leur divulgation à cette fin;
- iv. le Fiduciaire peut déléguer certaines de ses fonctions à l'égard du Régime à la Banque CIBC, à titre de Mandataire, notamment la soumission au ministre du Revenu national du choix visant à enregistrer le Régime en tant que CELI;
- v. vous fournirez des preuves à l'appui de toute information, notamment des preuves attestant votre âge, lorsque le Fiduciaire l'exigera;
- vi. le Fiduciaire n'aura aucune obligation de fournir des conseils en matière de placement relativement à l'acquisition, à la conservation ou à la vente de tout placement par le Régime; et
- vii. les renseignements (c.-à-d. le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale) figurant dans la présente Demande doivent correspondre exactement à ceux qui sont inscrits dans votre déclaration de revenus personnels pour que le Régime soit enregistré à titre de CELI.

Fait à _____, le _____
 Ville Province Date
 _____ X
 Date Signature du titulaire

À l'usage de la Banque CIBC seulement

_____ X
 Date Nom en caractères d'imprimerie
 _____ X
 Accepté par la Banque CIBC en son nom personnel et à titre de
 Mandataire du Fiduciaire
 P.O. Box 51
 Commerce Court Postal Station
 Toronto (Ontario) M5L 1A2

Déclaration de fiducie relative au compte d'épargne libre d'impôt de Fonds mutuels CIBC

La Compagnie Trust CIBC, une société de fiducie existant en vertu des lois du Canada, convient d'agir à titre de fiduciaire pour vous, le titulaire dont le nom figure dans la demande à laquelle est jointe la présente déclaration, et d'établir un compte d'épargne libre d'impôt Fonds mutuels CIBC (le « régime ») conformément aux conditions suivantes :

Définitions : Dans la présente déclaration, en plus des termes qui sont définis ailleurs ci après, « actifs du régime » a le sens qui lui est attribué à l'article 2 de la présente déclaration; « Banque CIBC » désigne la Banque Canadienne Impériale de Commerce; « compte d'épargne libre d'impôt » ou « CELI » a le sens qui lui est attribué dans la Loi; « conjoint de fait » a le sens qui lui est attribué dans la Loi; « cotisations » désigne les cotisations en espèces ou les placements versés au régime; « déclaration » désigne la présente déclaration de fiducie relative au compte d'épargne libre d'impôt Fonds Mutuels CIBC; « demande » désigne le formulaire de demande de compte d'épargne libre d'impôt; « époux » désigne un époux aux fins des lois fiscales; « fiduciaire » désigne la Compagnie Trust CIBC et tout fiduciaire successeur du présent régime; « Loi » désigne la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada); « lois fiscales » désigne la Loi et toute loi fiscale applicable dans votre province de résidence indiquée dans votre demande; « mandataire » désigne Placements CIBC inc., société affiliée au fiduciaire ou à la Banque CIBC; « nous », « notre » et « nos » se rapportent à la Compagnie Trust CIBC et, s'il y a lieu, au mandataire, défini ci dessus, qui agit pour le compte du fiduciaire dans l'exécution de certaines tâches administratives se rapportant au présent régime; « produit du régime » désigne les actifs du régime, moins les impôts applicables et nos frais; « représentant successoral » désigne la ou les personnes qui ont fourni une preuve satisfaisante pour nous de votre décès (ce qui peut inclure des lettres d'homologation ou autres documents juridiques), et qui ont démontré qu'elle était ou qu'elles étaient le représentant personnel de votre succession; « titulaire successeur » désigne un survivant du titulaire au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi que le titulaire désigne pour qu'il devienne le titulaire du régime et qui le devient effectivement (au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi); « titulaire » vous désigne et, après votre décès, désigne la personne qui devient le titulaire du régime (au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi) du fait de sa désignation à titre de titulaire successeur; « vous », « votre » et « vos » se rapportent à la personne qui a signé la demande et qui sera le propriétaire du régime (appelé, aux termes de la Loi, le « titulaire » du régime) et, après votre décès, désignent le titulaire successeur.

1. Enregistrement.

Nous produirons un choix auprès du ministre du Revenu national visant à faire enregistrer le régime comme étant un compte d'épargne libre d'impôt en vertu des lois fiscales.

2. Cotisations.

Nous accepterons les cotisations effectuées par vous conformément aux lois fiscales. Il vous incombera entièrement de déterminer quel est le montant maximal permis par les lois fiscales à l'égard des cotisations effectuées au cours de toute année d'imposition donnée. Nous détiendrons les cotisations et les placements, ainsi que le revenu ou les gains qui en proviendront (les « actifs du régime »), en fiducie, lesquels seront détenus, investis ou affectés conformément aux dispositions de la présente déclaration et des lois fiscales. Les cotisations ne peuvent pas excéder le montant maximal permis prévu dans les lois fiscales. Toutefois, nous n'assumons aucune responsabilité quand à l'établissement ou au calcul de ce montant pour vous.

3. Placements.

Le pouvoir quant à l'administration des placements vous revient entièrement. Vous pouvez investir les cotisations en espèces, les gains sur les placements du régime et le produit net de la vente de placements du régime dans des parts de Fonds mutuels CIBC ou de la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC (individuellement, un « Fonds mutuel » et collectivement les « Fonds mutuels ») ou dans d'autres options de placement que nous pouvons autoriser de temps à autre pour le régime. Les espèces versées ou transférées dans le régime seront investies dans des parts de catégorie A du Fonds marché monétaire CIBC en l'absence d'instructions claires et complètes de votre part jusqu'à ce que nous recevions vos instructions claires et complètes. À moins d'avis contraire de votre part, le revenu dégagé par un Fonds mutuel sera automatiquement réinvesti sans frais dans des parts additionnelles du même Fonds mutuel. Indépendamment de toute autre disposition de la présente déclaration, nous pouvons conserver en espèces une partie d'un versement ou d'un transfert entrant en espèces si, à notre seul gré, nous le jugeons opportun pour le paiement des frais précisés à l'article 15 ci après.

Vous pouvez autoriser un fondé de pouvoir à nous donner des instructions en matière de placement en nous remettant, dans une forme que nous jugeons acceptable, une procuration que vous avez dûment signée. Vous nous dégagez de toute réclamation ou responsabilité lorsque nous agissons conformément aux instructions de ce fondé de pouvoir.

Nous ne serons aucunement responsable de toute perte découlant de la vente ou d'une autre disposition de tout placement faisant partie des actifs du régime.

4. Votre compte et vos relevés.

Nous établirons à votre nom un compte où seront consignés toutes les cotisations versées au régime, toutes les opérations de placement et tous les retraits du régime. Au moins une fois par année, nous vous ferons parvenir un relevé de compte indiquant toutes ces opérations, de même que les intérêts gagnés et les frais engagés au cours de la période couverte par le relevé.

5. Droits de vote.

Vous avez le droit d'exercer les droits de vote rattachés aux placements détenus dans le régime. À cette fin, vous êtes désigné comme notre mandataire et fondé de pouvoir pour la signature et la remise de procurations ou d'autres documents que nous vous enverrons par la poste conformément aux lois applicables.

6. Retraits et cotisations excédentaires.

Vous pouvez, au moyen d'instructions écrites ou de tout autre mode de communication que nous jugeons acceptable, nous demander de vous verser la totalité ou une partie des actifs du régime. Afin d'effectuer ce versement, nous pouvons vendre la totalité ou une

partie de tout placement, dans la mesure que nous jugeons appropriée. Nous retiendrons sur le montant retiré les frais applicables. Nous n'assumerons aucune responsabilité envers vous relativement à la vente des actifs du régime ou à toute perte pouvant résulter d'une telle vente.

Lorsque la Loi le permet, vous pouvez nous donner instruction par écrit de vous distribuer un montant prélevé sur le régime qui permettra de réduire l'impôt autrement exigible en vertu de la partie XI.01 de la Loi, et nous serons tenus d'agir conformément à vos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'établissement du montant de la distribution devant être prélevé sur le régime.

7. Transferts (après échec de la relation ou autrement).

Sous réserve de toute exigence raisonnable que nous pouvons avoir, vous pouvez nous demander, par écrit, de transférer les actifs du régime (déduction faite des coûts de la liquidation), moins les frais payables en vertu des présentes ainsi que les impôts et taxes, les intérêts et les pénalités qui sont ou peuvent devenir payables ou qui doivent être retenus en vertu des lois fiscales, à un autre CELI dont :

- vous êtes le titulaire au sens de la Loi; ou
- votre époux, votre ancien époux, votre conjoint de fait ou votre ancien conjoint de fait, avec qui vous ne vivez plus, est titulaire au sens de la Loi et si le transfert est effectué conformément à quelque décret, ordonnance ou jugement d'un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation visant à partager des biens en règlement, après échec de votre mariage ou de votre couple en union libre, des droits qui en découlent.

Ces transferts devront constituer un transfert admissible au sens de la Loi et prendront effet conformément aux dispositions des lois fiscales et de toute autre loi applicable, et ce, dans un délai raisonnable une fois que les formulaires requis auront été remplis. Si seulement une partie des actifs du régime est transférée conformément au présent article, vous pouvez nous préciser par écrit quels actifs vous voulez voir transférés ou vendus; autrement, nous transférerons ou vendrons les actifs du régime que nous jugeons appropriés. Aucun transfert ne sera effectué tant que tous les frais et impôts ou taxes n'auront pas été payés.

8. Paiement après le décès.

Advenant votre décès, nous verserons le produit du régime au représentant successoral et non conformément à une désignation de titulaire successeur ou autre bénéficiaire, à moins que cette désignation du titulaire successeur ou autre bénéficiaire ne soit permise dans le territoire où le titulaire résidait à la date de son décès, faisant en sorte que le CELI ou le produit d'un CELI sorte de la succession du titulaire. Les articles 9, 10 et 11 de la présente déclaration sont assujettis à la présente disposition.

9. Désignation du titulaire successeur ou autre bénéficiaire

Sous réserve de l'article 8 de la présente déclaration, un titulaire successeur ou un bénéficiaire peut être désigné conformément au présent article pour recevoir un ou des montants du régime après le décès du titulaire.

- époux/conjoint de fait titulaire successeur : Le titulaire peut désigner son époux ou son conjoint de fait survivant comme titulaire successeur du régime après le décès du titulaire.
- bénéficiaire d'un montant forfaitaire : Par ailleurs, le titulaire peut désigner une ou plusieurs personnes (« bénéficiaire » ou « bénéficiaires ») pour recevoir le produit du régime en un montant forfaitaire.

La désignation peut être faite, modifiée ou révoquée par testament ou par un acte écrit dans une forme que nous jugeons acceptable et qui doit clairement indiquer le régime et être signée et datée par le titulaire selon le cas (« acte »).

10. Décès du titulaire.

Sous réserve de l'article 8 de la déclaration, à la suite du décès du titulaire, nous verserons le produit du régime selon l'acte qui porte la date de signature la plus récente que nous avons en dossier sur réception d'une preuve satisfaisante du décès du titulaire et de tout autre document que nous pourrions exiger. Nous pourrions retarder le paiement pendant toute période que nous déterminerons à notre entière discrétion si nous croyons que ce délai est nécessaire ou souhaitable afin de déterminer quelle est la personne ayant droit au produit du régime ou en vertu de toute loi applicable. Nous ne serons responsable d'aucune perte résultant de tout délai. Si nous recevons plus d'un acte ou preuve, jugée satisfaisante pour nous à notre entière discrétion, nous effectuerons le paiement du produit du régime selon l'acte qui porte la date de signature la plus récente. Le titulaire successeur désigné ou autre bénéficiaire qui renonce ou est considéré par la loi avoir renoncé à la participation au régime résultant du décès du titulaire sera réputé être décédé avant le titulaire. Si plus d'un bénéficiaire a été désigné sur la demande, le produit du régime sera partagé également entre les bénéficiaires qui survivent au titulaire; advenant qu'un bénéficiaire désigné sur la demande décède avant le titulaire, la part du bénéficiaire décédé sera partagée également entre les bénéficiaires qui survivent au titulaire; si un seul des bénéficiaires désignés sur la demande survit au titulaire, ce bénéficiaire touchera le produit du régime au complet. Si aucun titulaire successeur ou bénéficiaire n'est désigné, ou si le titulaire successeur désigné ou tous les bénéficiaires désignés sur la demande ne survivent pas au titulaire, le produit du régime sera versé au représentant successoral. Nous ne libellerons le régime au nom du titulaire successeur désigné ou n'effectuerons les paiements sur le régime au titulaire successeur désigné ou ne verserons le produit du régime au bénéficiaire ou aux bénéficiaires ou au représentant successoral, selon le cas, que si nous recevons une preuve satisfaisante du décès ainsi que tout autre document que nous pourrions exiger, ce qui peut inclure des lettres d'homologation ou documents de même nature afin de nous assurer que le titulaire n'a pas subéquemment révoqué ou modifié la désignation du titulaire successeur ou du bénéficiaire. Nous pouvons de plus exiger une preuve jugée satisfaisante pour nous que le titulaire successeur désigné était l'époux ou le conjoint de fait du titulaire au moment du décès du titulaire et, pour que la désignation du titulaire successeur désigné soit valide, nous pouvons également exiger certains renseignements du titulaire successeur désigné. Tous les montants dont il est question à l'article 15 de la présente déclaration seront déduits avant que toute distribution ne soit faite. Nous serons libérés de toute responsabilité après avoir procédé à ces transferts ou paiements ou avoir libellé le régime au nom du titulaire successeur désigné, selon le cas, même si votre désignation de bénéficiaire pourrait être invalide en tant qu'acte testamentaire.

11. Remise du produit du régime au tribunal.

En cas de litige sur la personne qui est légalement autorisée à demander ou à accepter les paiements du produit du régime après votre décès, nous pourrions nous adresser au tribunal pour obtenir des directives ou remettre le produit du régime ou une partie de celui-ci au tribunal, et, dans les deux cas, recouvrer tous les frais juridiques engagés à cet égard conformément à l'article 15 de la présente déclaration.

12. Preuve d'âge.

Votre déclaration relative à votre date de naissance figurant dans votre demande sera réputée constituer une attestation et un engagement de votre part à fournir toute autre preuve d'âge qui peut être exigée aux fins de l'établissement de votre admissibilité au régime. Le régime ne sera pas considéré comme un CELI si vous n'aviez pas 18 ans au moment où vous avez adhéré au régime.

13. Délégation par le fiduciaire.

Vous autorisez le fiduciaire à déléguer au mandataire et à certains tiers l'exécution des tâches de bureau, d'administration et de garde des titres, ainsi que d'autres tâches liées au fonctionnement du régime que le fiduciaire peut juger appropriées de temps à autre. Nous assumerons toutefois la responsabilité finale de l'administration du régime conformément à la présente déclaration et aux lois fiscales.

Vous reconnaissez que le mandataire puisse percevoir la totalité ou une partie de nos frais en vertu des présentes et nous rembourser des débours engagés dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées. Vous reconnaissez et acceptez toutes les protections, limites de responsabilité et indemnités qui nous sont données en vertu de la présente déclaration, y compris, sans restriction, celles qui figurent aux articles 15 et 16, sont également données au mandataire et s'appliquent à son profit.

14. Délégation de votre part.

Vous pouvez autoriser un fondé de pouvoir à nous donner des instructions de placement ou à s'occuper autrement du régime en votre nom en nous remettant, dans une forme que nous jugeons acceptable, une procuration que vous avez dûment signée. Toutefois, nous nous réservons le droit d'exiger une preuve, que nous jugeons acceptable, de cette délégation de pouvoir, y compris les documents juridiques à cet effet, et de refuser de traiter avec votre fondé de pouvoir. Vous nous dégagez de toute responsabilité à l'égard de toute réclamation ou obligation pour avoir donné suite aux instructions de votre fondé de pouvoir. À moins qu'il ne soit expressément prévu autrement dans votre procuration, le fondé de pouvoir que vous y aurez nommé pourra nous fournir ainsi qu'au mandataire l'information nécessaire aux fins du régime sur la « connaissance du client » prévu par la réglementation en valeurs mobilières sur laquelle nous pourrions nous fonder.

15. Frais.

Nous sommes autorisés à recevoir et à imputer au régime les frais dont il est expressément question dans la présente déclaration ainsi que les frais publiés que nous établissons de temps à autre pour le régime, sous réserve que nous vous donnions un préavis écrit de trente (30) jours de tout changement dans le montant de ces frais. Nous avons également le droit de nous faire rembourser les impôts, pénalités et intérêts, les frais juridiques ainsi que tous les autres coûts et débours engagés par nous relativement au régime. Sans restreindre la portée générale de la phrase précédente, nous avons spécifiquement le droit de recouvrer les frais juridiques et menus frais que nous engageons relativement à un litige résultant de toute désignation d'un bénéficiaire que vous avez faite sur la demande ou autre document ou de toute demande d'un tiers visant votre régime ou votre participation au régime. Tous les montants ainsi payables seront déduits des actifs du régime, à moins que vous ne preniez d'autres dispositions avec nous. Si les espèces détenues dans le régime ne suffisent pas à acquitter ces montants, nous pouvons, à notre entière discrétion, vendre des actifs du régime à cette fin, et nous ne serons aucunement responsables de toute perte pouvant résulter d'une telle vente.

16. Notre responsabilité.

Nous avons le droit d'agir conformément à tout acte, certificat, avis ou autre document que nous jugeons authentique et dûment signé ou présenté. Lorsque le régime aura pris fin et que la totalité du produit du régime aura été payée, nous serons libérés de toute responsabilité ou obligation qui se rapporte au régime.

Nous ne sommes aucunement responsables à l'égard des impôts, pénalités, intérêts, pertes ou dommages subis ou à payer par le régime, par vous ou par toute autre personne relativement au régime, par suite de l'acquisition, de la détention ou du transfert de tout placement, ou par suite de paiements effectués à même le régime conformément aux instructions qui nous ont été données, à moins que cela ne découle d'une grossière négligence ou d'une inconduite volontaire de notre part ou de notre mauvaise foi. Sans limiter la généralité de ce qui précède, vous ne pourrez pas faire valoir de réclamation à notre encontre par suite de pertes, diminution, dommages, frais, coûts, impôts, cotisations, droits, intérêts, demandes, amendes, réclamations, pénalités, honoraires ou débours engagés directement ou indirectement dans le cadre de l'administration ou de l'exercice de notre mandat de fiduciaire du régime ou des actifs du régime (« responsabilités »), à l'exception des responsabilités qui découlent directement d'une grossière négligence ou d'une inconduite volontaire de notre part ou de notre mauvaise foi. Vous reconnaissez expressément que nous ne serons aucunement responsables de nos actes ou de notre défaut d'agir à titre personnel.

Vous, vos héritiers et représentants successoraux et chacun des bénéficiaires en vertu du régime vous engagez par les présentes à nous indemniser et à nous tenir à couvert, de même que chacun de nos administrateurs, dirigeants, dépositaires, fondés de pouvoir (notamment le mandataire) et employés respectifs, de toute responsabilité (dont tous les frais raisonnables engagés pour notre défense) de toute nature pouvant en tout temps être engagés par l'un de nous ou être présentés contre nous par toute personne, tout organisme de réglementation ou toute autorité gouvernementale et pouvant concerner le régime. Si nous avons le droit de présenter une demande d'indemnisation en vertu des présentes et que nous le faisons, nous pouvons payer le montant de la demande d'indemnisation à même les actifs du régime. Si les actifs du régime ne suffisent pas à couvrir la demande d'indemnisation, ou si la demande d'indemnisation est faite une fois que le régime a cessé d'exister, vous acceptez de verser personnellement le montant de la demande d'indemnisation. Nous pouvons affecter des sommes que vous détenez dans un autre compte tenu auprès de la Banque CIBC ou d'une société affiliée, y compris le mandataire, autre qu'un régime enregistré d'épargne retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite afin d'éliminer ou de réduire cette demande d'indemnisation.

Les dispositions du présent article 16 demeureront en vigueur après la cessation du régime.

17. Remplacement du fiduciaire.

Le fiduciaire peut démissionner à titre de fiduciaire du régime en vous faisant parvenir un préavis écrit de soixante (60) jours, pour autant que le mandataire ait nommé un fiduciaire successeur par écrit et que celui-ci ait accepté cette nomination. Au moment de sa démission, nous transférerons sans délai à son fiduciaire successeur la totalité des livres, registres et placements du régime.

Toute société de fiducie issue d'une fusion ou d'une prorogation à laquelle nous prenons part, ou qui prend en charge la plus grande part de nos affaires relatives à notre mandat de fiduciaire de CELI (que ce soit par suite de la vente de ces affaires ou autrement) deviendra, si elle est autorisée à cette fin, le nouveau fiduciaire en vertu des présentes, sans autre avis ni formalité.

18. Modifications.

Nous pouvons modifier la présente déclaration de temps à autre avec l'accord des autorités fiscales applicables, au besoin, sous réserve que cette modification ne puisse rendre le régime non admissible comme compte d'épargne libre d'impôt au sens des lois fiscales. Nous vous ferons parvenir un préavis écrit de soixante (60) jours à cet égard, à moins que la modification ne vise à satisfaire une exigence des lois fiscales.

19. Avis.

- Avis de votre part : Tous les avis ou instructions que vous nous donnez doivent être livrés en mains propres ou envoyés par la poste (port payé) au fiduciaire, a/s de Placements CIBC inc., C.P. 51, succursale postale Commerce Court, Toronto (Ontario) M5L 1A2, ou à toute autre adresse que nous pourrions préciser par écrit de temps à autre. Les avis ou instructions seront considérés comme nous ayant été remis le jour de leur livraison réelle ou de leur réception par nous.
- Avis à votre attention : Tout avis, relevé, reçu ou conseil qui vous est remis par nous ou remis à toute autre personne ayant droit de recevoir un tel document aux termes du régime doit être envoyé par la poste (port payé) à vous personnellement ou à l'autre personne à l'adresse indiquée dans nos dossiers à l'égard du régime. S'il est envoyé par la poste, il sera considéré comme ayant été reçu cinq jours après sa mise à la poste. Un avis donné à votre représentant personnel, au titulaire successeur ou à tout bénéficiaire est valide s'il est transmis à votre adresse jusqu'à ce que nous soyons informés de votre décès et que ce représentant personnel, titulaire successeur désigné ou bénéficiaire ait légalement droit aux actifs du régime ou ait autrement droit à l'information relative au régime et que cette personne nous ait fait part d'une différente adresse aux fins de la transmission des avis.
- Avis au fiduciaire provenant de tiers : Alors que tout avis juridique ou document émis par un tiers relativement au régime nous sera effectivement remis s'il est remis à l'adresse indiquée au paragraphe 19 a), la signification pourra être acceptée, à notre gré, à n'importe quel lieu d'affaires du fiduciaire, du mandataire ou de toute société affiliée de la Banque CIBC. Si nous ou l'une des sociétés affiliées de la Banque CIBC engageons des frais pour répondre à l'avis juridique ou au document transmis par un tiers, nous pourrions imputer ces frais au régime. Nous pourrions (sans en avoir l'obligation) vous aviser de la réception de tout avis juridique ou document avant que nous nous y conformions. Nous ou tout mandataire pourrions vous remettre tout avis juridique ou document en vous l'envoyant par courrier ordinaire conformément au paragraphe 19 b). Tout paiement effectué par nous ou un mandataire à un tiers demandeur en vertu d'une procédure judiciaire, si le paiement est effectué de bonne foi, constitue une décharge des obligations de fiducie du fiduciaire et de toutes les obligations du mandataire à l'égard des Fonds Mutuels et du régime jusqu'à concurrence du montant versé.

20. Référence aux lois.

Toutes les références faites dans les présentes aux lois, aux règlements ou à leurs dispositions se rapportent auxdites lois, auxdits règlements ou auxdites dispositions, tels que ceux-ci peuvent être remis en vigueur ou remplacés de temps à autre.

21. Convention obligatoire.

Les modalités et conditions de la présente déclaration lieront vos héritiers et représentants successoraux, ainsi que nos successeurs et ayants droit. Nonobstant ce qui précède, si le régime ou les actifs du régime sont transférés à un fiduciaire successeur, les modalités de la déclaration de fiducie du fiduciaire successeur s'appliqueront à compter de la date du transfert.

22. Lois applicables.

La présente déclaration est régie et doit être interprétée conformément aux lois de la province ou du territoire canadien où vous résidez (ou, si vous ne résidez pas au Canada, conformément aux lois de l'Ontario).

23. Exclusivement à votre profit.

- Le régime doit être maintenu exclusivement à votre profit.
- Avant votre décès, personne d'autre que vous ou nous ne bénéficiera de droits en vertu du régime relativement au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds du régime.
- Personne d'autre que vous ne peut verser de cotisations au régime.
- Sous réserve des modalités de la présente déclaration, nous transférerons, lorsque vous nous le demanderez, la totalité ou une partie des biens détenus dans le régime (ou une somme équivalente à sa valeur) à un autre CELI détenu par vous.

Nonobstant les paragraphes 23 a), b) et d), vous pouvez donner votre participation dans le régime en garantie d'un prêt ou autre créance auprès de la Banque CIBC ou d'une société affiliée à la condition d'obtenir au préalable le consentement écrit du mandataire.

24. Emprunt.

Il est interdit au régime d'emprunter de l'argent ou d'autres biens aux fins du régime.